

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 박여인

발행번호 : 2193-2012-0868-2912 2 / 2
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제17호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-국적 취득 · 상실)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
귀화	[귀화허가일] 2008년 09월 01일 [귀화전국적] 베트남 [통보일] 2008년 09월 05일 [통보자] 법무부장관 [처리관서] 서울특별시 서초구

위 기본증명서(특정-국적 취득 · 상실)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 박여인

발행번호 : 2193-2312-0868-2914 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제18호 서식]

대법원 음성서비스

기 본 증 명 서 (특 정 - 성 별 정 정)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김외일(金外一)	1998년 01월 01일	980101-1234567	남	金海

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
정정	[정정허가일] 2020년 05월 11일 [허가법원] 서울남부지방법원 [신청인] 김외일 [정정일] 2020년 05월 15일 [정정내용] 예규 제550호에 따라 특정등록사항란의 성별 기록 "여"를 "남"으로 정정 [처리관서] 서울특별시 영등포구
주민등록번호통보	[통보내용] 주민등록번호 정정 [정정전주민등록번호] 980101-2456789 [정정후주민등록번호] 980101-1234567 [통보일] 2020년 05월 25일 [통보자] 서울특별시 서초구 서초1동장 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 기본증명서(특정-성별정정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발행번호 : 3193-2512-0868-2918 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

대법원 음성서비스

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김외일

발행번호 : 3193-2512-0868-2918 2 / 2
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제19호 서식]

혼인관계증명서(특정)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남

혼인사항

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] 2000년 01월 20일 [배우자] 전여인
이혼	[협의이혼신고일] 2007년 02월 20일 [배우자] 전여인

위 혼인관계증명서(특정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제4항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다. 이 증명서에는 과거의 혼인에 관한 사항만 기재되고, 현재의 혼인에 관한 사항은 기재되지 않습니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 2193-2612-0868-2918 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제20호 서식]

SUPREME COURT OF KOREA

CERTIFICATE OF FAMILY RELATIONS

Information of the Person Concerned

Surname	GO	Given name	GILDONG
Gender	MALE	Date of birth	1995-11-05
Korean ID No.	951105-1234573		
Place of birth	Seoul(KOREA)		

Information of Parents

Surname of father	GO	Given name of father	HUIDONG
Gender	MALE	Date of birth	1973-02-03
Korean ID No.	730203-1223456		
Surname of mother	BAK	Given name of mother	DURI
Gender	FEMALE	Date of birth	1975-01-01
Korean ID No.	-		
Nationality	CHINA	Alien Reg. No.	750101-6345677

Information of Spouse

Surname of spouse	LEE	Given name of spouse	GONGSIL
Gender	FEMALE	Date of birth	1996-03-01
Korean ID No.	960301-2344591	Date of marriage	2019-04-03

This certifies that the above information accurately reflects the contents of the Family Relation Register of the person concerned, pursuant to Article 15 of the Act on Registration of Family Relations.

0000-00-00

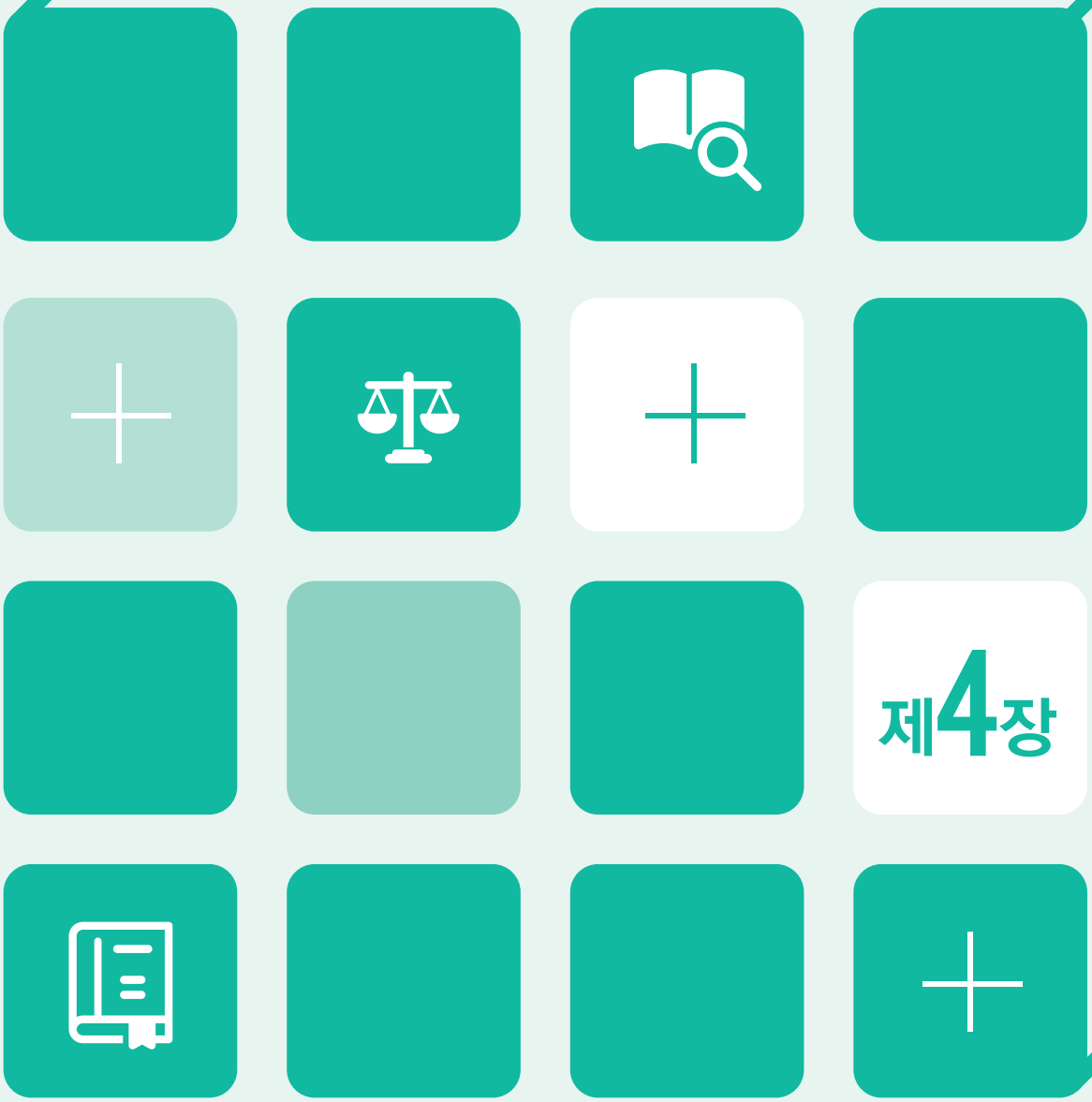
○○○, Head of ○○-Si(Eup · Myeon) Official Seal

※ Names on this certificate shall be the exact names as they appear on his/her passport. In the absence of passport, names shall be written according to the Romanization of Korean.

Applicant GO GILDONG

Issuance No.: 1193-2912-0840-0815 1 / 1

Certificate authenticity can be verified via the Electronic Family Registration System(https://efamily.scourt.go.kr) within 3 months from the date of issue.



기타사항

제1절 등록사항별 증명서 등의 수수료

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① ~ ② (생 략)

③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

2. 규칙

제28조(증명서등의 수수료) ① 호적용지로 작성된 제적부와 시·읍·면에 있는 신고서류의 열람 수수료는 건당 200원으로 한다.

② 등록사항별 증명서 및 제적등본의 수수료는 통당 1,000원으로 하고, 제적초본의 수수료는 통당 500원으로 한다. 다만, 무인증명서발급기를 이용하여 발급되는 등록사항별 증명서 및 제적등본의 수수료는 통당 500원, 제적초본의 수수료는 통당 300원으로 하고, 인터넷에 의한 등록부등의 기록사항 열람, 등록사항별 증명서 발급, 제적부의 열람 및 제적 등·초본 발급 수수료는 무료로 한다.

③ 제27조의 기재사항 증명, 또는 제48조의 수리 또는 불수리의 증명 수수료는 건당 200원으로 한다.

④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.

1. 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
2. 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우
3. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
5. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
6. 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
7. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
8. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무

공로자와그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
9. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
10. 「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2에 따라 민원인이 민원접수·처리기관을 통하여 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우
11. 「전자정부법」 제43조의2에 따라 정보주체가 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우
12. 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
13. 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는경우
14. 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우

● 주요내용

위 조문은 가족관계등록법규상 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음) 교부청구 시 원칙적으로 일정한 수수료를 납부하여야 하나(규칙 제28조제2항 본문), 예외적으로 무인증명서발급기를 이용한 등록사항별 증명서 발급 시에는 인하된 수수료를 납부하도록 하고(규칙 제28조제2항 단서), 인터넷에 의한 등록사항별 증명서 발급 또는 열거된 수수료 면제사유에 해당하는 경우라면 납부할 수수료가 없음(규칙 제28조제2항 단서 및 제4항)을 명시하고 있음

사례 135

등록사항별 증명서의 발급 수수료 면제 여부

독립유공자 본인이 사망한 후 그 유족이 사망한 독립유공자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 수수료가 면제되는지?

답 선순위자인 유족만 수수료가 면제된다.

해설

1. 규칙
   제28조(증명서등의 수수료) ④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.
   4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조제4항제4호에 의하면, "「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우"에 수수료를 면제하도록 하고 있으므로, 선순위자가 아닌 유족은 수수료를 면제받지 못한다.

사례 136 수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료 면제규정이 적용되는지

수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제된다.

해설

1. 규칙

제28조(증명서등의 수수료) ④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.

1. 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
2. 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우
3. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우

2. 국가유공자 본인이 그 배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서를 발급받고자 하는 경우 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제28조(증명서 등의 수수료)제4항제4호의 수수료 면제규정이 적용되는지 여부(가족관계등록선례 제201205-1호)

「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 '규칙'이라 한다) 제28조제4항에 의하면 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족 등이 청구하는 경우 증명서 등의 수수료를 면제한다고 규정하고 있는바, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조에서 본인은 위임없이도 '배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서'를 교부청구할 수 있도록 규정하고 있으며, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」의 입법취지가 국가유공자와 그 유족 등에게 합당한 예우를 통해 국가가 보훈적 혜택을 주겠다는 점 등에 비추어 보면, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법

률」 제6조에 규정된 국가유공자와 그 유족 또는 가족이 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서를 청구하는 경우에는 규칙 제28조 제4항 제4호에 따라 수수료가 면제된다.

주 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 137

수수료가 면제되는 사람의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료의 면제 여부

독립유공자 본인의 위임을 받은 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제된다.

해설

독립유공자, 그 유족(선순위자만 해당됨)과 그 위임을 받은 대리인이 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)의 교부를 청구하는 경우라면, 수수료를 면제받게 된다. 다만, 독립유공자, 그 유족(선순위자만 해당됨)이 교부받을 수 있는 범위 내의 등록사항별 증명서의 수수료가 면제됨에 유의하여야 한다.

사례 138

외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료 면제 여부

외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 그 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제되지 않는다.

해설

1. 규칙 제28조제4항 각 호에 열거된 사유에 해당하지 않는 한, 수수료를 면제받을 수 없다.
2. 규칙 제28조제4항제1호에 규정된 '국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우'에서 '국가나 지방자치단체'라 함은 우리나라의 국가기관이나 지방자치단체를 의미하는 것이지, 외국의 정부기관 등은 이에 해당되지 않음에 유의하여야 한다.

제2절

증명서 발급(교부) 관련 예규[35)]

01 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제608호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률(다음부터 "법"이라 한다)」 제14조, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙(다음부터 "규칙"이라 한다)」 제19조에 따라 등록사항별 증명서를 발급하는 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ① 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

② 다음 각 호의 경우에도 제1항을 적용한다.

1. 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2에 따라 민원인으로부터 민원접수·처리기관을 통하여 정보제공 요구를 받고, 등록사항별 증명서 또는 제적 등·초본을 민원처리기관에 제공하는 경우

35) 이절의 예규 외에도 아래와 같은 증명서 발급(교부) 관련 예규가 있음
- ○「일반증명서의 작성 및 등록부의 정정방법에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제498호)
- ○「특정증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제561호)
- ○「등록사항별 증명서의 서식에 관한 예규」(가족관계등록예규 제562호)
- ○「전산정보처리조직에 의한 동사무소에서의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제289-3호)
- ○「무인증명서발급기에 의한 등록사항별 증명서 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제579호)
- ○「전산정보처리조직에 의한 재외공관의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제601호)
- ○「등록사항별 증명서의 기록사항에 대한 감독법원의 확인방법」(가족관계등록예규 제329호)
- ○「팩시밀리에 의한 제적 등·초본 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제438호)
- ○「공인전자우편 방식을 이용한 재외공관의 등록사항별 증명서 교부 등에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제602호)
- ○「인터넷에 의한 등록부등의 기록사항 열람 및 등록사항별 증명서 발급 등에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제580호)

2. 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 정보주체로부터 정보제공 요구를 받고, 등록사항별 증명서 또는 제적 등·초본을 행정기관, 공공기관 등에 제공하는 경우

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등"이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 별지 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때

3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 때
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우

2. 친양자의 친생부모 · 양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우로서 출석한 양 당사자 및 그 신분증명서에 의하여 가족관계등록사무담당 공무원이 혼인의사 및 혼인적령임을 확인한 경우
4. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
5. 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
6. 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우
   가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자 하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우
   1) 은행 · 보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료
   2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장 · 보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료
   나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행 · 보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
9. 채권 · 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

11. 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 그 해당 법령과 그에 따른 구체적인 소명자료 및 필요이유를 제시하여 신청하는 경우

② 제1항의 친양자입양관계증명서 교부청구에 대한 제한은 교부청구 대상 가족관계등록부의 본인이 친양자로 입양되었는지에 관계없이 적용한다.

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.

② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.

⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는

별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.

② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.

③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.

④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을

첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) 신청인이 대한민국 정부24(www.gov.kr)의 민원서비스시스템에서 요구하는 양식에 따라 각 정보를 입력하고 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의2제3항에 따른 전자서명에 의하여 본인확인 절차를 거쳐, 신청인 본인의 가족관계등록부의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서를 제외한다)의 교부를 청구한 경우에는 신청한 등록사항별 증명서를 우편에 의하여 송부할 수 있다.

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.

제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법

률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

제11조의2(등록사항별 증명서 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명

서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

제3장 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제14조(제적 등·초본의 교부청구) 제적부(2008. 1. 1. 전에 제적된 전산호적 및 호적용지로 작성된 제적을 말한다. 다음부터 같다) 및 부책 등의 열람 및 등·초본의 교부청구는, 제1장 및 제2장의 규정을 준용한다.

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

제4장 법원행정처 소속 공무원에 의한 등록사항별 증명서의 발급

제16조(등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙) ① 법 제12조제2항에 따라 법원행정처 전산정보중앙관리소 소속 공무원으로 하여금 등록사항별 증명서(제적을 포함한다)의 발급사무를 하게 하는 경우 전산운영책임관이 그 사무를 처리하며 증명서의 발급자가 된다.

② 재외공관에서 전산정보처리조직에 의하여 제적 등·초본 및 등록사항별 증명서의 발급을 하는 경우에는 해당 재외공관에 파견된 가족관계등록관이 그 발급자가 된다.

[별지 제1호]

제2조제5항 관련 소명자료의 예시

I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우

1. 신청대상자가 사망하여 신청대상자의 상속인을 파악하기 위한 경우
   ① 신청대상자에 대한 채권을 소명하는 자료
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서(신청대상자의 사망사실 등을 발급관서에서 전산으로 확인할 수 있는 경우에 제출을 면제할 수 있다. 다음부터 이 별지에서 같다)
2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우
   ① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
   ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

II. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하거나 또는 발급관서(동사무소 포함)에 출석하여 등록기준지 대신에 주민등록번호를 기재하여 신청할 수 있는 경우

1. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 법원(등기관 등 포함)의 보정명령서, 사실조회서, 촉탁서 등
2. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서를 신청하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
3. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서를 발급받는데 있어서 채무이행을 명하는 재판서를 제출하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

4. 가) 등기의무자를 피고로 하여 부동산등기에 관한 재판(이전등기, 공유물분할등기 등)을 받은 후 등기의무자(피상속인)가 사망한 때 부동산등기를 하기 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서가 필요한 경우
   나) 등기의무자가 사망한 후 그 상속인을 피고로 하여 부동산등기에 관한 재판을 받았으나, 부동산이 아직 사망한 등기의무자(피상속인) 명의로 등기되어 있어 부동산등기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서 제출이 필요한 경우
   ① 부동산등기에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
   ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본
5. 상속순위가 「민법」 제1000조제1항제3호와 제4호의 3순위 또는 4순위인 상속인들이나 대습상속관계에 있는 상속인들이 등록사항별 증명서를 교부청구할 때 피상속인의 사망과 선순위 상속인들의 부존재를 가족관계등록정보시스템에 의하여 확인한 경우
6. 보험금·연금의 수급권자를 결정하기 위한 경우
   보험금·연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요함을 소명하는 보험·연금증서나 계약서 등의 자료와 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 교부청구한 경우
   「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」에 의한 「제주4·3사건 유족결정통지서」
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 공익사업의 수행에 필요한 경우
   ① 관보에 게시한 사업인정고시 사본 및 신청대상자 명의의 부동산등기부등본 또는 재결서 등본
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

[별지 제2호]

채권 · 채무 등 정당한 이해관계가 있는 금융기관의 범위

1. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 및 같은 법 제2조제1호에 따른 금융회사등
2. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증기금
3. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회
4. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 및 증권금융회사
6. 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따른 휴면예금관리재단 및 복지사업자
7. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사
8. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단
9. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회
10. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
11. 「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사
12. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사

02 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제530호)

제1조(목적) 이 예규는 등록사무 처리 중에 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호가 공시되지 않도록 신청하는 절차와 공시제한 처리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(공시제한 등 신청) ① 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람 또는 변경하고자 하는 사람은 변경되었거나 변경될 주민등록번호의 공시가 제한될 대상자(이하 "비공시 대상자"라 한다)를 지정하여 공시제한을 신청할 수 있다.

② 제1항의 신청 후에 비공시 대상자를 추가하거나 공시제한 해지를 신청할 수 있다.

제3조(신청인) ① 제2조에 따른 신청은 신청사건 본인 또는 그 법정대리인만 할 수 있고, 제3자에게 위임할 수 없다.

② 신청사건 본인이 의사능력이 있는 미성년자이거나 주민등록번호 공시제한 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우에는 단독으로 신청할 수 있다.

제4조(신청서의 제출) ① 신청인은 다음 각 호의 신청서를 신청사건 본인의 등록기준지 또는 신청인의 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에 출석하여 제출하여야 한다.

1. 공시제한 또는 비공시 대상자 추가를 신청할 경우에는 별지 제1호 서식
2. 공시제한 해지를 신청할 경우에는 별지 제2호 서식

② 신청인은 전항 각 호의 신청서를 신청인의 주소지나 현재지의 동사무소에 출석하여 제출할 수 있다.

제5조(신청서가 동에 제출된 경우) ① 동장은 소속 시(구)의 장을 대행하여 신청서를 가족관계등록문서건명부에 접수하고, 접수한 신청서의 등본을 작성하여 가족관계등록민원청구서편철장에 편철하며, 신청서 원본은 동이 속하는 시(구)의 장에게 송부한다.

② 동장이 신청서 원본을 동이 속하는 시(구)의 장에게 송부할 때에는 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제33호 서식의 발송인을 찍되, 발송명의는 "○○

시장 또는 ○○구청장 대행자 ○○동장"으로 표시하고 동장 직인을 찍어 송부한다.

제6조(신청의 처리) ① 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 제4조제1항에 따라 제출되거나 제5조에 따라 송부받은 신청서를 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류등 접수장에 접수하고, 다음 각 호에 따라 처리한 후 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

1. 신청사건 본인의 주민등록번호가 「가족관계등록부상 주민등록번호의 기록 및 정정·변경절차」 제3조에 따라 변경된 경우에는 전산정보처리조직에 신청사건 본인을 공시제한 대상자로 등록하고, 비공시 대상자를 등록한다.
2. 신청사건 본인의 주민등록번호가 「가족관계등록부상 주민등록번호의 기록 및 정정·변경절차」 제3조에 따라 변경되지 않은 경우에는 전산정보처리조직에 신청사건 본인을 공시제한 신청자로 등록하고, 비공시 대상자를 등록한다.
3. 비공시 대상자 추가 신청을 접수한 경우에는 전산정보처리조직에 비공시 대상자를 추가로 등록한다.
4. 공시제한 해지의 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

② 「주민등록법」 제7조의4 및 같은 법 시행령 제12조의6에 따라 주민등록번호 변경 통보를 받은 가족관계등록공무원은 주민등록번호 변경자가 제1항제2호에 따라 공시제한 신청자로 등록되어 있을 경우에는 공시제한 대상자로 등록한다.

③ 제1항제2호에 따라 공시제한 신청자로 등록된 후 1년이 경과할 때까지 제2항에 따라 공시제한 대상자로 등록되지 않은 경우에는, 공시제한 신청자로 등록한 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원이 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

④ 공시제한 대상자 또는 비공시 대상자의 인적사항이 변경되더라도(예 : 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 공시제한은 해지(종국)처리하지 아니한다.

제7조(공시제한 대상자의 사망) 공시제한 대상자가 사망하여 대상자의 등록부를 폐쇄하면 공시제한은 해지(종국)처리된다.

제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급·교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해

당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급·교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

② 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본 교부 시, 이해관계인이 비공시 대상자인 경우에는 신고서류에 기재된 공시제한 대상자의 주민등록번호는 비실명처리(접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 주민등록번호를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 하여야 한다. 다만, 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본의 교부를 청구한 경우에는 비실명처리를 하지 아니할 수 있다.

제9조(불복) ① 비공시 대상자로 지정된 자는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제109조에 따라 관할 가정법원[공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 공시하지 아니한(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 등록사항별 증명서 등을 발급·교부한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

② 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 즉시 전산정보처리조직에 비공시 대상자로 등록된 것을 해지(종국)처리 하고, 공시제한 대상자에게 별지 제3호 서식에 의하여 통지하여야 한다.

③ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

[별지 제1호 서식]

변경된 주민등록번호의 공시제한 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 내용	□ 주민등록번호(뒷부분 6자리) 공시제한[1]					
신청 근거	□ 주민등록법 제7조의4에 따라 주민등록번호가 변경되었음 □ 주민등록법 제7조의4에 따라 주민등록번호 변경 신청을 하였음[2]					
비공시 대상자[3]	□ 아래의 사람 및 그 대리인					
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 본인 외 모든 사람					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소[4]		휴대전화번호 등			
			신청인자격[5]	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. 주민등록번호 공시가 제한된 자(비공시 대상자) 또는 그 대리인이 등록사항별 증명서를 발급·교부받을 경우에는 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리의 숫자를 가리고 발급·교부합니다.
2. 주민등록번호 변경 통보 시 주민등록번호가 공시제한되며, 신청 후 1년이 경과할 때까지 주민등록번호가 변경되었음이 통보되지 않을 경우에는 신청이 해지됩니다.
3. 비공시 대상자가 외국인일 경우에는 가족관계등록부에 기록된 외국인의 성명 및 외국인등록번호(외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 정확하게 기재하여야 합니다.
4. 비공시 대상자가 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 받은 경우, 그 비공시 대상자에 대한 변경된 주민등록번호 공시제한이 해지됨을 통지받기 위하여 주소 및 전화번호를 입력하시기 바랍니다.
5. 본인 또는 법정대리인은 신청할 수 있으나, 임의대리인은 신청할 수 없습니다.

공시제한 신청시 유의사항

▸ **특정인에게 변경된 주민등록번호를 알리고 싶지 않은 자(=공시제한 대상자)**
▸ **본인의 변경된 주민등록번호를 알리고 싶지 않은 특정 대상자(=비공시 대상자)**

[공시제한 등의 신청 및 신청인]
• 공시제한 신청 시 비공시 대상자를 지정하여야 하고, 비공시 대상자를 추가하거나 해지 신청을 할 수 있으며, 비공시 대상자가 다수인 경우 대상자 중 일부에 대하여 해지 신청을 할 수 있음
• 공시제한 등의 신청사건 본인이 의사능력이 있는 미성년자 또는 주민등록번호 공시제한 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우에는 단독으로 신청할 수 있음
• 법정대리인도 신청이 가능하지만, **임의대리인은 신청할 수 없음**

[공시제한 등의 신청서 제출 장소]
• 공시제한 등의 신청서라 함은 **공시제한의 신청·해지, 비공시 대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 모두 포함**함
• 신청서는 당사자의 의사를 명확히 알 수 있도록 신청인이 직접 가족관계등록관서에 출석하여 제출하여야 함**(우편신청 불가능)**
• 신청서 제출은 (ⅰ) 신청사건 본인의 등록기준지, (ⅱ) 신청인의 주소지 또는 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소, (ⅲ) 신청인의 주소지 또는 현재지 동사무소에서 할 수 있음
• 반드시 최초 신청한 가족관계등록관서에 공시제한 해지, 비공시 대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 제출하여야 하는 것은 아님

[공시제한의 범위]
• 비공시 대상자로 지정된 특정인 또는 그 대리인이 증명서 발급·교부를 신청할 경우에는 변경된 주민등록번호의 공시가 제한되며, 공시제한 대상자 또는 비공시 대상자의 인적사항이 변경되더라도(예: 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 공시제한은 유지됨

※ 본인 또는 법정대리인이 공시제한 신청을 하여도 아래와 같은 경우에는 주민등록번호를 공시할 수 있으므로 다음 사항을 읽고 유의하시기 바랍니다.

1. 재판상 필요 또는 공용 목적이 있는 경우에는 교부 신청인의 선택에 따라 공시제한 대상자의 주민등록번호를 공시할 수 있음
① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 비공시 대상자가 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

2. 비공시 대상자로 지정된 자가 불복하여 관할 가정법원이 이유 있다고 인정하면 공시제한 대상자의 주민등록번호 공시제한이 해지됨
• 비공시 대상자로 지정된 자는 본인이 비공시 대상자로 지정된 것에 대하여 부당하다는 이유로 관할 가정법원에 불복신청을 할 수 있음
• 불복신청에 대하여 가정법원이 불복신청이 이유 있다고 인정하면, 가정법원의 결정에 따라 비공시 대상자 지정이 해지됨
• 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우 관할 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 공시제한 대상자에게 통지하여야 함

3. 공시제한 대상자가 사망한 경우 공시제한이 종료됨
• 공시제한 대상자가 사망한 경우 공시제한의 필요성이 소멸하므로 공시제한 대상자의 주민등록번호 공시제한은 종료됨

[별지 제2호 서식]

변경된 주민등록번호의 공시제한 해지 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 내용	□ 주민등록번호(뒷부분 6자리) 공시제한 해지					
해지 대상자	□ 일부 해지 : 아래의 사람 및 그 대리인					
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 전체 해지					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소		휴대전화번호 등			
			신청인자격	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

[별지 제3호 서식]

공시제한 해지 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 비공시 대상자 ○ ○ ○ 에 대한 공시제한 해지 통지서

공시제한 신청내용	비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○
공시제한 해지통지	비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한 해지(종국)
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

본인의 공시제한 신청에 대한 비공시 대상자 ○ ○ ○의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한이 해지(종국)되었음을 통지합니다.

※ 비공시 대상자 ○ ○ ○이 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 발급·교부받은 증명서 등에 공시제한 대상자 본인의 정보가 포함되어 있어도 본인의 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자가 가려지지 않습니다.

20　　.　　.　　.

○○시(구)·읍·면장　　○ ○ ○　　직인

03 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(가족관계등록예규 제541호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제21조의3제5항에 따른 영문증명서의 작성과 발급에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "필수항목"이란 가족관계등록부(이하 "등록부"라 한다)에 그 기록사항이 있는지를 가리지 않고 영문증명서에 반드시 표기하는 항목을 말한다.
2. "선택항목"이란 등록부에 그 기록사항이 있는 경우에만 영문증명서에 표기하는 항목을 말한다.

제3조(작성문자) ① 영문증명서는 로마자(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y 및 z만을 말한다)와 아라비아 숫자로 작성하고 약자나 부호를 사용할 수 있다.

② 성명, 성별 및 국가명은 모두 대문자로 현출한다.

③ 필수항목에 기록할 사항이 없는 경우에는 "-"로 현출한다.

제4조(날짜) 출생연월일, 혼인의 성립일, 그 밖에 날짜에 관한 기록사항은 아라비아 숫자로 작성하여 연, 월, 일 순으로 현출한다.

【예시1】 2017년 10월 16일 → 2017-10-16

【예시2】 (다태아인 경우) 2018년 02월 21일 09시 30분 → 2018-02-21 09:30

제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.

1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우
2. 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
3. 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
4. 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다. 이하 같다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다. 이하 같다)하여 등록부

가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]

5. 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
6. 외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우
7. 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

제6조(준용규정) 법 제15조제1항 각 호의 증명서의 작성과 발급에 관한 법령의 규정은 이 예규에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 성질에 반하지 아니하는 범위에서 영문증명서의 작성과 발급에 준용한다.

제2장 본인에 관한 사항

제7조(기록사항) ① 본인의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 출생장소를 필수항목으로 한다.

② 귀화허가일, 수반취득일, 그 밖에 국적을 취득한 날짜를 선택항목으로 한다.

제8조(성명) 본인의 성명은 본인의 여권정보 활용에 관한 신청인의 동의를 받아 본인의 여권상 로마자성명을 현출한다. 본인의 여권상 로마자성명이 한글성명의 발음과 다른 경우에도 또한 같다.

제9조(국내 출생장소) ① 국내(북한을 포함한다. 이하 같다)에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 최상위 행정구역[시(특별시, 광역시, 특별자치시를 포함한다), 도(특별자치도를 포함한다), 군, 구에 한정한다] 지명에 "(KOREA)"를 병기하여 현출한다. 현재는 존재하지 않는 지명 또는 최상위 행정구역인 경우에도 또한 같다.

【예시1】 경기도 김포시 ○○ → Gyeonggi-do(KOREA)

【예시2】 김포시 ○○ → Gimpo-si(KOREA)

【예시3】 경성부 ○○ → Gyeongseong-bu(KOREA)

② 최상위 행정구역이 특별시, 광역(직할)시, 특별자치시 또는 특별자치도인 경우에는 행정구역명을 생략하여 현출할 수 있다.

【예시】 부산광역시 북구 ○○ → Busan(KOREA)

③ 국내에서 이동 중인 차량이나 기차 등에서 출생한 경우, 그 밖에 지명을 특정하기 어려운 경우에는 "(KOREA)"로 현출한다.

【예시】 서울발 여수행 281열차 특실 객실 → (KOREA)

제10조(외국 출생장소) ① 외국에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 국가명만 현출한다. 현재는 존재하지 않는 국가인 경우에도 또한 같다.

【예시1】 스웨덴 ○○ → SWEDEN

【예시2】 유고슬라비아 ○○ → YUGOSLAVIA

② 국가명이 아니라 본국의 해외 영토명이 기록된 경우에는 그 영토명을 현출한다.

【예시】 괌 ○○ → GUAM

제11조(기타 출생장소) ① 등록부에 출생장소 기록은 있으나 국내인지 외국인지 명확하지 않은 경우, 미상이나 불상 등으로 기록된 경우, 그 밖에 제9조 및 제10조에 따라 출생장소를 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.

【예시1】 제주도에서 일본국 대판항으로 항해 중 → (Unspecified)

【예시2】 미상 → (Unspecified)

② 기아로 발견되어 법 제52조에 따라 등록부가 작성된 경우에는 그 취지를 현출한다.

제3장 부모에 관한 사항

제12조(기록사항) ① 부모의 성명, 성별, 출생연월일 및 주민등록번호를 필수항목으로 한다.

② 부 또는 모가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유를 선택항목으로 한다.

③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호(국내거소번호를 포함한다. 이하 같다)를 필수항목으로 하고, 사망한 사실을 선택항목으로 한다.

제13조(성명) ① 부모의 성명에 관하여는 제8조를 준용한다.

② 부 또는 모가 여권을 발급받은 사실이 없는 경우에는 문화체육관광부 고시 「국어의 로마자 표기법」에 따라 한글성명을 로마자성명으로 변환하여 현출한다.

③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 외국여권상 로마자성명을 현출한다.

제4장 배우자에 관한 사항

제14조(기록사항) ① 배우자의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 혼인의 성립일을 필수항목으로 한다. 다만, 현재 배우자가 없는 경우(배우자가 사망한 경우를 제외한다)는 예외로 한다.

② 배우자가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유와 사망일(실종기간만료일 및 부재선고심판확정일을 포함한다. 이하 같다)을 선택항목으로 한다.

③ 배우자가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호를 필수항목으로 하고, 사망한 사실과 사망일을 선택항목으로 한다.

제15조(성명) 배우자의 성명에 관하여는 제8조와 제13조제2항 및 제3항을 준용한다.

제16조(사망일) 배우자의 사망일을 연월일로 명확하게 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.

【예시1】 2012년 05월 일 미상 → (Unspecified)

【예시2】 2013년 10월 20일부터 23일 사이 → (Unspecified)

【예시3】 2014년 11월 11일 추정 → (Unspecified)

【예시4】 2015년 12월 15일 10시 경 → (Unspecified)

04 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제577호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제14조제8항부터 제11항까지 및 법 제14조의2제3항, 법 제15조의2 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제19조제2항, 규칙 제21조제9항, 규칙 제21조의2제5항, 규칙 제21조의3제1항, 규칙 제25조제2항, 규칙 제25조의2제3항, 규칙 제25조의3, 규칙 제27조제1항, 규칙 제72조제1항 등에 따라 가정폭력피해자의 개인정보보호 절차에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 및 그 해지신청) ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 등록기준지 또는 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에 출석하여 그 시(구)·읍·면의 장에게 가정폭력피해자에 대한 개인정보보호의 신청을 할 수 있다.

② 제1항의 신청은 별지 제1호 서식에 따른 신청서에 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족 중 가정폭력피해자가 지정하는 사람을 교부·공시제한대상자로 지정하여야 한다. 교부·공시제한대상자에는 배우자 또는 직계혈족이었던 사람도 지정할 수 있다.

③ 제1항의 신청에는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 소명자료를 제출하여야 한다.

1. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설치된 가정폭력 관련 상담소의 장 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 상담사실확인서
2. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 설치된 가정폭력피해자 보호시설의 장이 발급한 가정폭력피해자 보호시설 입소 확인서 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 긴급피난처 입소 확인서
3. 「범죄피해자 보호법」 제7조에 따라 설치된 보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 입소 확인서
4. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따라 설치된 성폭력피해상

담소의 장 또는 같은 법 제18조에 따라 설치된 성폭력피해자통합지원센터의 장이 발급한 상담사실확인서

5. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제12조에 따라 설치된 성폭력피해자 보호시설의 장이 발급한 성폭력피해자 보호시설 입소 확인서
6. 「한부모가족지원법」 제19조에 따라 설치된 일시지원복지시설의 장이 발급한 일시지원복지시설 입소 확인서
7. 「노인복지법」 제39조의5제2항에 따라 설치된 지역노인보호전문기관의 장이 발급한 상담사실확인서
8. 「노인복지법」 제39조의19에 따라 설치된 학대피해노인 전용쉼터의 장이 발급한 학대피해노인 전용쉼터 입소 확인서
9. 「아동복지법」 제15조에 따라 보호조치를 실시한 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 발급한 피해아동 보호사실 확인서
10. 「아동보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 보호처분결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해아동보호명령결정서의 등본 또는 초본
11. 「주민등록법」 제7조의4제1항제3호라목에 따른 피해자에 대한 주민등록번호 변경결정 통지서
12. 「가정보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해자보호명령결정서의 등본 또는 초본
13. 「검찰사건사무규칙」 제103조제1항에 따른 고소·고발사건 결정결과통지서
14. 「검찰사건사무규칙」 제119조제2항에 따른 사건결정결과 증명서
15. 확정된 법원의 판결문 등본
16. 「경찰수사규칙」 제97조제2항에 따른 수사결과통지서

④ 가정폭력피해자 본인이 제1항에 따른 신청을 하려면 시(구)·읍·면의 장에게 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 하고, 가정폭력피해자의 대리인이 제1항에 따른 신청을 하려면 시(구)·읍·면의 장에게 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하여야 한다. 다만, 가정폭력피해자의 법정대리인이 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하면서 신청하는 경우 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하지 아니할 수 있다.

⑤ 가정폭력피해자가 의사능력 있는 미성년자이거나 제1항에 따른 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인의 경우 단독으로 제1항에 따른 신청을 할 수 있다.

⑥ 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 제1항에 따른 신청 후에 시(구)·읍·면의 장에게 교부·공시제한대상자를 추가 신청할 수 있고, 이 경우 제1항부터 제5항까지를 준용한다.

⑦ 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 등록기준지 또는 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 장에게 별지 제2호 서식에 따라 다음 각 호의 개인정보보호 해지신청을 할 수 있다. 이 경우 제4항, 제5항을 준용한다.

1. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지
2. 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지 (개인정보보호 신청 전부의 해지)

제3조(시(구)·읍·면장의 전산등록 및 특종신고서류편철 보존) ① 시(구)·읍·면의 장은 제2조에 따라 제출된 신청서를 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 다음 각 호에 따라 처리한 후 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

1. 전산정보처리조직에 가정폭력피해자 및 교부·공시제한대상자를 등록한다.
2. 가정폭력피해자 이외의 사람의 가족관계등록부에 가정폭력피해자에 관한 기록사항이 있는 경우, 가정폭력피해자에 관한 기록사항이 가려질 수 있도록 전산정보처리조직에 등록한다.
3. 교부·공시제한대상자 추가 신청을 접수한 경우에는 전산정보처리조직에 교부·공시제한대상자를 추가로 등록한다.
4. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지 대상인 교부·공시제한대상자의 등록의 해지를 등록한다.
5. 교부·공시제한대상자 전부(개인정보보호 신청 전부)에 대한 해지의 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

② 가정폭력피해자, 교부·공시제한대상자의 인적사항이 변경되더라도(예 : 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 그 제한 신청사건은 해지(종국)처리하지 아니한다.

제2장 증명서에 대한 개인정보보호

제4조(증명서에 대한 개인정보보호의 방법) ① 교부·공시제한대상자 본인 및 공시제한대상자 본인의 배우자 및 직계혈족(이하 "교부·공시제한대상자본인등"이라 한다)에 대하여는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자에게는 열람·교부·발급 자체의 금지
2. 교부·공시제한대상자의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 가정폭력피해자에 관한 다음 각 목의 정보를 전산에 의하여 가리고('*'처리) 열람·교부·발급
   가. 특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항
   나. 가정폭력피해자의 출생, 사망, 국적상실에 관한 사항
   다. 그 밖에 위 각 목에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
3. 교부·공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자에게는 제2호 각 목의 정보를 전산에 의하여 가리고('*'처리) 열람·교부·발급

② 영문증명서 또는 제적부에 대하여는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 영문증명서 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 무인발급기 및 인터넷에 의한 열람·발급 자체를 금지하되, 방문 발급의 경우에는 제1항에 따라 처리
2. 제적부 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 무인발급기 및 인터넷에 의한 열람·발급 자체를 금지하되, 방문 발급에서 전산에 의하여 가림 처리('*'처리)가 되지 않는 경우에는 다음 각 목의 사항을 가리는 수작업의 조치(발급된 제적 등·초본에 기재된 가정폭력피해자의 개인정보에 접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 가정폭력피해자의 정보를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 한 후 복사하여 신청인에게 교부
   가. 제1항제2호 각 목에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
   나. 보이스바코드 및 진위 여부 확인용 발급번호

③ 제2항제2호에 따라 제적 등·초본에 수작업 조치를 한 경우에는, 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 조치를 취한 사본의 말미에 "원본의 내용과 다름이 없음, 시

(구)·읍·면의 장 ○○○"이라 기재하고, 그 직인을 찍어야 한다.

④ 가정폭력피해자가 외국인으로서 가족으로 기록된 경우에는 전산화 정도를 고려하여 위 각 항의 조치를 취하지 아니할 수 있다.

⑤ 출생신고의 신고인이 교부·공시제한대상자이고 나머지 부 또는 모가 가정폭력피해자인 경우에는 규칙 제36조의2제1항제2호에 따른 전자문서를 이용한 출생신고에서 가정폭력피해자의 인적사항이 제공되지 아니하여 전자문서를 이용한 출생신고를 이용할 수 없다.

제5조(교부·공시제한대상자가 민법상 법정대리인 등의 경우에도 보호조치의 적용) 교부·공시제한대상자본인등이 다음 각 호에 해당하는 경우에도 규칙 제19조 제2항 단서에 따라 이 예규 제4조와 같이 개인정보보호 조치를 하되, 법 제111조의 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우에는 교부 등을 허용한다.

1. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
2. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
3. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별증명서가 필요한 때
4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

제3장 신고서류 및 각종 증명에 대한 개인정보보호

제6조(신고서류의 열람 등의 경우 교부·공시제한대상자의 확인) 시(구)·읍·면의 장 또는 법원의 관계공무원은 다음 각 호의 열람·증명 청구가 접수된 때에는 전산정보처리조직을 통하여 그 청구인이 교부·공시제한대상자본인등인지를 확인하여야 한다.

1. 법 제42조제2항 및 규칙 제27조에 따른 신고서류의 열람
2. 법 제42조제4항 및 규칙 제72조에 따른 신고서류의 열람

3. 법 제42조제2항 및 규칙 제27조에 따른 기재사항 증명
4. 규칙 제48조에 따른 신고의 수리 또는 불수리의 증명서
5. 그 밖에 개인정보가 기재된 각종 증명 청구

제7조(신고서류 등에 대한 개인정보보호 방법) ① 열람·증명 청구인이 교부·공시제한대상자본인등인 경우에는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 제6조 제1호 및 제2호의 신고서류
   가. 가정폭력피해자에 대한 개인정보가 포함된 경우 : 열람을 금지하되, 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 열람이 허용된 경우에는 열람 허용
   나. 가정폭력피해자에 대한 개인정보가 포함되어 있지 않는 경우 : 열람의 허용
2. 제6조 제3호부터 제5호까지의 기재사항 등 : 증명은 허용하되, 그 증명서에 가정폭력피해자의 개인정보가 기재되는 경우 그 정보는 전산 또는 수작업으로 가리거나('*'처리), 기재하지 않고 처리

② 가정폭력피해자가 외국인으로서 가족으로 기록된 경우에는 전산화 정도를 고려하여 제1항의 조치를 취하지 아니할 수 있다.

제4장 제한 사유의 고지 및 불복절차

제8조(교부·공시제한대상자본인등에 대한 제한 사유의 고지 등) 제4조 또는 제7조에 따라 개인정보보호 조치를 취한 경우, 교부·공시제한대상자본인등에게 다음 각 호의 방법으로 개인정보보호 신청에 따라 제한된다는 취지 등을 고지하여야 한다.

1. 방문 청구 : 별지 제3호 서식의 교부
2. 무인발급기 또는 인터넷 청구 : 팝업창 등 적절한 방법 (영문증명서 또는 제적부의 경우에는 가림처리된 상태에서 방문 발급은 허용된다는 취지 포함)

제9조(교부·공시제한대상자의 불복) ① 교부·공시제한대상자는 제4조 또는 제7조에 따른 개인정보보호 조치에 대하여 법 제109조에 따라 관할 가정법원[교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

② 제1항의 불복 신청을 담당하는 가정법원은 가정폭력피해자의 개인정보가 공개되지 아니하도록 주의하여야 한다.

③ 제1항의 불복 신청을 담당하는 가정법원으로부터 사실조회 또는 문서제출명령 등을 받은 법원행정처장 또는 시(구)·읍·면의 장이 그에 대한 회신을 함에 있어 그 회신을 전자적으로 회신하여서는 안 되고 우편을 통한 서면으로 제출하여야 하며, 그 회신을 받은 가정법원은 즉시 그 서면에 가정폭력피해자의 개인정보가 기재되어 있는지 여부를 확인하여 그러한 개인정보가 있을 경우 적절한 보호조치를 취하여야 한다.

④ 제1항의 불복 신청이 이유 있을 경우, 관할 가정법원은 다음 각 호의 결정을 할 수 있다.

1. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지
2. 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전부의 해지)

⑤ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 그 결정의 내용에 따라 다음 각 호와 같은 처리를 하여야 한다.

1. 결정의 내용이 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지를 명하는 경우, 전산정보처리조직에 해지 대상인 교부·공시제한대상자의 등록의 해지를 등록하고, 가정폭력피해자에게 별지 제4호 서식에 의하여 통지
2. 결정의 내용이 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전부의 해지)를 명하는 경우, 전산정보처리조직에 해지(종국) 처리하고, 가정폭력피해자에게 별지 제5호 서식에 의하여 통지

⑥ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

[별지 제1호 서식]

가정폭력피해자의 개인정보보호 신청서

신청사건 본인 (가정폭력 피해자)	성 명	(한자 :)	
	등록기준지		
	주민등록번호	-	
	주 소[1]		
신청 근거	「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의3제1항, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차 관한 사무처리지침」 제2조에 따른 소명자료[2]를 첨부한 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청		
교부·공시 제한대상자[3]	아래의 사람 및 그 대리인		
	성명	주민등록번호	피해자와의 관계
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호 -
	주소		휴대전화번호 등
			신청인자격[4] 의

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. 교부·공시제한대상자가 법 제6장의 불복절차를 통해 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 받은 경우, 그 교부·공시제한대상자에 대한 가정폭력피해자의 개인정보보호가 해지됨을 통지받기 위하여 가정폭력피해자의 주소를 기재하시기 바랍니다.
2. 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청을 하려는 사람은 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제2조제3항 각 호의 **소명자료**(신청사건 본인이 피해자임이 드러나는 자료여야 하며, 자세한 소명자료의 종류는 뒤쪽 목록 참조)를 **이 신청서와 함께 제출하여야** 합니다.
3. ① 교부·공시제한대상자는 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함) 중에서 지정할 수 있으며('관계'란에 기재), 교부제한대상자와 공시제한대상자의 관념상 의미는 다르나(뒤쪽 유의사항 참조), 교부·공시제한대상자로 피해자의 '배우자 또는 직계혈족'을 지정할 경우 교부제한 및 공시제한의 효과를 동시에 받게 됩니다. ② 대상자가 외국인일 경우에는 가족관계등록부에 기록된 외국인의 성명 및 외국인등록번호(외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 정확하게 기재하여야 합니다.
4. 신청인은 소명자료상 가정폭력피해자 본인 외에 그 대리인도 될 수 있으나, 대리인이 신청하는 경우에는 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 함께 제출하여야 합니다. 다만 가정폭력피해자의 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하는 경우에는 위임장 등의 제출을 하지 않을 수 있습니다.

개인정보보호 신청 시 함께 제출하여야 할 소명자료 목록

1. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설치된 가정폭력 관련 상담소의 장 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 상담사실확인서
2. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 설치된 가정폭력 피해자 보호시설의 장이 발급한 가정폭력피해자 보호시설 입소 확인서 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 긴급피난처 입소 확인서
3. 「범죄피해자 보호법」 제7조에 따라 설치된 보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 입소 확인서
4. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따라 설치된 성폭력피해 상담소의 장 또는 같은 법 제18조에 따라 설치된 성폭력피해자통합지원센터의 장이 발급한 상담사실확인서
5. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제12조에 따라 설치된 성폭력피해 자보호시설의 장이 발급한 성폭력피해자 보호시설 입소 확인서
6. 「한부모가족지원법」 제19조에 따라 설치된 일시지원복지시설의 장이 발급한 일시지원복지시설 입소 확인서
7. 「노인복지법」 제39조의5제2항에 따라 설치된 지역노인보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서
8. 「노인복지법」 제39조의19에 따라 설치된 학대피해노인 전용쉼터의 장이 발급한 학대피해노인 전용쉼터 입소 확인서
9. 「아동복지법」 제15조에 따라 보호조치를 실시한 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 발급한 피해아동 보호사실 확인서
10. 「아동보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 보호처분결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해아동보호명령서의 등본 또는 초본
11. 「주민등록법」 제7조의4제1항제3호라목에 따른 피해자에 대한 주민등록번호 변경 결정 통지서
12. 「가정보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해자보호명령결정서의 등본 또는 초본
13. 「검찰사건사무규칙」 제103조제1항에 따른 고소·고발사건 결정결과통지서
14. 「검찰사건사무규칙」 제119조제2항에 따른 사건결정결과 증명서
15. 확정된 법원의 판결문 등본
16. 「경찰수사규칙」 제97조제2항에 따른 수사결과통지서

가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 시 유의사항

▸ **교부제한대상자 또는 공시제한대상자로부터 자신의 정보를 보호하고 싶은 사람(=가정폭력피해자)**
▸ **가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 발급·교부 등이 제한될 사람(=교부제한대상자)**
▸ **가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부 등의 경우, 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 될 사람(=공시제한대상자)**

[가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 및 신청인]
• 개인정보보호 신청 시 교부·공시제한대상자를 지정하여야 하고, 추후 각 대상자를 추가하거나 해지 신청을 할 수 있으며, 각 대상자가 다수인 경우 그 일부에 대하여 해지 신청을 할 수 있음
• 가정폭력피해자(신청사건 본인)가 의사능력 있는 미성년자 또는 개인정보보호 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우 단독으로 신청할 수 있음
• 신청사건 본인이 개인정보보호 신청을 할 때는 시·읍·면의 장에게 신청서 및 소명자료의 제출과 함께 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 함
• 대리인도 신청 가능하지만, 신청사건 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하거나 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하여야 함

[가정폭력피해자의 개인정보보호 신청서의 제출 장소]
• 신청서는 당사자의 의사를 명확히 알 수 있도록 신청사건 본인 또는 그 대리인이 직접 가족관계등록관서에 출석하여 제출하여야 함 **(우편신청 불가능)**
• 신청서 제출은 신청사건 본인의 ①등록기준지 또는 ②주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에서 할 수 있음
• 반드시 최초 신청한 가족관계등록관서에 개인정보보호 신청의 해지, 교부·공시제한대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 제출하여야 하는 것은 아님

[교부·공시제한대상자 지정의 효과(교부제한 또는 공시제한의 범위 등)]
• 교부제한대상자로 지정된 사람은 가정폭력피해자 본인의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부가 제한되며(무인증명서발급기, 인터넷 발급 포함), 그 등록부등의 기록사항에 대한 열람 역시 제한됨
• 공시제한대상자로 지정된 사람은 공시제한대상자 본인 및 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부나 기록사항에 대한 열람 시 가정폭력피해자의 개인정보(특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본 등의 정보)가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 됨
• 가정폭력피해자 또는 그 대리인이 제한대상자로 가정폭력피해자의 '배우자 또는 직계혈족'을 지정하는 경우, 그 제한대상자는 교부제한 및 공시제한의 효과를 동시에 받게 됨(즉, 그 '배우자 또는 직계혈족'은 '교부제한대상자'임과 동시에 '공시제한대상자'가 됨)
• 교부·공시제한대상자의 배우자, 직계혈족은 공시제한대상자를 본인으로 하는 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부 등의 경우 가정폭력피해자의 개인정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 됨
• 교부·공시제한대상자 및 그 배우자, 직계혈족은 인터넷 및 무인증명서발급기에 의한 영문증명서와 제적 등·초본의 발급을 받을 수 없고, 가족관계등록관서에서 각 발급신청을 하여야 하며, 이 경우 가정폭력피해자의 개인정보 유무에 따라 발급·교부 등이 제한되거나 개인정보가 가림 처리됨
• 가정폭력피해자나 교부·공시제한대상자의 인적사항이 변경되더라도(예: 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 개인정보보호 신청은 유지됨

※ 신청사건 본인 또는 그 대리인이 개인정보보호 신청을 하여도 아래와 같은 경우에는 발급·교부 등이나 개인정보의 공시가 될 수 있으므로 다음 사항을 읽고 유의하시기 바랍니다.

1. 재판상 필요 또는 공용 목적이 있는 경우에는 교부 신청인의 선택에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서 발급·교부 등 또는 개인정보의 공시를 할 수 있음
① 시(구)·읍·면의 사무소에 출석한 교부·공시제한대상자가 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 국가지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우

2. 교부·공시제한대상자가 불복하여 관할 가정법원이 이유 있다고 인정하면 교부·공시제한대상자 중 일부 또는 전부에 대한 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 해지됨
• 교부·공시제한대상자는 가정폭력피해자의 개인정보보호신청이 부당하다는 이유로 관할 가정법원에 불복신청을 할 수 있고, 이에 대하여 가정법원이 이유 있다고 인정하면 각 지정이 해지됨
• 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우 관할 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 가정폭력피해자에게 통지하여야 함

[별지 제2호 서식]

가정폭력피해자의 개인정보보호 해지 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 근거	「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의3제1항, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제2조에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호 해지 신청					
해지 대상자	□ 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지 : 아래의 사람에 대한 해지					
	성명		주민등록번호	-	관계[1]	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전체의 해지)					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소		휴대전화번호 등			
			신청인자격[2]	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. '관계'란에는, 신청사건 본인(가정폭력피해자)과 해지 대상자와의 관계(신청사건 본인의 배우자 또는 직계혈족, 배우자이었던 사람 또는 직계혈족이었던 사람)를 기재합니다.
2. 개인정보보호 해지 신청인은 개인정보보호를 대상인 가정폭력피해자 본인 외에 그 대리인도 될 수 있으나, 다음 사항에 유의하여 신청하시기 바랍니다.
   가. 가정폭력피해자 본인이 개인정보보호 해지 신청을 하는 경우, 시·읍·면의 장에게 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 합니다.
   나. 가정폭력피해자가 의사능력 있는 미성년자이거나 개인정보보호 해지 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우 단독으로 해지 신청을 할 수 있습니다.
   다. 가정폭력피해자의 대리인이 해지 신청을 하는 경우에는 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 함께 제출하여야 합니다. 다만 가정폭력피해자의 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하는 경우에는 위임장 등의 제출을 하지 않을 수 있습니다.